

Kúpna zmluva
uzavretá v zmysle § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka
medzi

predávajúcim: **Martin Petráš, rodený**
nar. r.č.
trvalý pobyt: **Zakvášov 1520/40, Považská Bystrica,**
PSČ 017

Bankové spojenie:
IBAN:

a
kupujúcim:

Mesto Prievidza
sídlo: Mestský úrad, Námestie slobody č. 14, Prievidza,
štatutárny orgán: JUDr. Katarína Macháčková,
primátorka mesta
IČO : 00 318 442
Bankové spojenie:
Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Prievidza
Číslo účtu: 16626382/0200
IBAN: SK24 0200 0000 0000 1662 6382
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
pobočka Prievidza
Číslo účtu: 4005703897/7500
IBAN: SK27 7500 0000 0040 0570 3897
na strane druhej (ďalej len kupujúci)

I.
Vymedzenie vlastníctva

Martin Petráš je výlučným vlastníkom v podiele 1/1 vzhľadom k celku na nehnuteľnostiach v k. ú. Prievidza, Okresného úradu – katastrálneho odboru Prievidza, a to:

- pozemok parcela registra CKN č. 6629/10, záhrada s výmerou 20 m²
- pozemok parcela registra CKN č. 6652/259, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 12 m²

oba pozemky odčlenené Geometrickým plánom vypracovaným spoločnosťou GEOSKTEAM s.r.o., so sídlom Košovská cesta 1, 971 01 Prievidza pod číslom 52433927-129/2024, úradne overený Ing. Barborou Petriskovou zo dňa 27.08.2024

pod číslom 1049/2024 z pozemku, parcela reg. E KN č. 285, orná pôda s výmerou 406 m² zapísaný na LV č. 5717.

II. Predmet zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci prevádza a kupujúci Mesto Prievidza nadobúda do svojho výlučného vlastníctva nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza Okresného úradu – katastrálneho odboru Prievidza, a to pozemky:

- pozemok parcela registra CKN č. 6629/10, záhrada s výmerou 20 m²
- pozemok parcela registra CKN č. 6652/259, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 12 m²

oba pozemky odčlenené Geometrickým plánom vypracovaným spoločnosťou GEOSKTEAM s.r.o., so sídlom Košovská cesta 1, 971 01 Prievidza pod číslom 52433927-129/2024, úradne overený Ing. Barborou Petriskovou zo dňa 27.08.2024 pod číslom 1049/2024 z pozemku, parcela reg. E KN č. 285, orná pôda s výmerou 406 m² zapísaný na LV č. 5717,

od **Martina Petráša** spoluvlastnícky podiel 1/1 .

Prevod nehnuteľností bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 165/23 zo dňa 26.06.2023 – majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľností za účelom parkovania a prístupu ZŠ a MŠ Malonecpalská ulica.

III. Kúpna cena

Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene nehnuteľností vo výške **49,53 €/m²**, určenej znaleckým posudkom vypracovaným znalcom Ing. Adolfom Daubnerom, pod číslom 127/2023, čo predstavuje pre predávajúceho za pozemky, parcela registra CKN č. 6629/10, záhrada s výmerou 20 m² a pozemok parcela registra CKN č. 6652/259, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 12 m², oba pozemky odčlenené Geometrickým plánom vypracovaným spoločnosťou GEOSKTEAM s.r.o., so sídlom Košovská cesta 1, 971 01 Prievidza pod číslom 52433927-129/2024, úradne overený Ing. Barborou Petriskovou zo dňa 27.08.2024 pod číslom 1049/2024 z pozemku, parcela reg. E KN č. 285, orná pôda s výmerou 406 m² :

Pre **Martina Petráša** za spoluvlastnícky podiel 1/1 predstavuje kúpna cena 1584,96€

Kúpnu cenu zaplatí kupujúci prevodom na bankový účet predávajúceho do 15 dní od nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy.

IV. Všeobecné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že návrh na vklad vlastníckeho práva k prevádzanej nehnuteľnosti podľa tejto zmluvy podá na Okresný úrad Prievidza katastrálny odbor kupujúci.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že správny poplatok k návrhu na vklad vlastníckeho práva znáša v celom rozsahu kupujúci.

3. Pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak, riadia sa právne vzťahy z nej vyplývajúce ustanoveniami Občianskeho zákonníka a príslušným právnymi predpismi slovenského právneho poriadku.

V. Návrh na vklad

Na základe tejto zmluvy vykoná Okresný úrad Prievidza katastrálny odbor vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam v k.ú. Prievidza:

- pozemok parcela registra CKN č. 6629/10, záhrada s výmerou 20 m²
- pozemok parcela registra CKN č. 6652/259, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 12 m²

pre mesto Prievidza v podiele 1/1

VI. Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluva bola uzavretá slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne bez skutkového a právneho omylu, bez nátlaku, v plnom súlade s prejavmi zmluvných strán, zmluva nebola uzavretá v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok.
2. Zmluvné strany prehlasujú, že s obsahom zmluvy súhlasia, obsahu zmluvy porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.
3. Zmluvné strany berú na vedomie skutočnosť, že sú viazané svojimi zmluvnými prejavmi až do nadobudnutia účinnosti tejto kúpnej zmluvy.
4. Kúpna zmluva nadobúda platnosť jej podpísaním zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka.
5. Vlastníctvo prechádza na kupujúceho vkladom vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností na základe právoplatného rozhodnutia Okresného úradu Prievidza katastrálneho odboru o povolení vkladu vlastníckeho práva pre kupujúceho.
6. V prípade, že Okresný úrad Prievidza katastrálny odbor nepovolí vklad vlastníckeho práva k predmetnej nehnuteľnosti pre kupujúceho, má každý z účastníkov právo od zmluvy odstúpiť bez vzájomných sankčných nárokov a zmluvné strany si v takom prípade navzájom vydajú, čo si plnili.
7. Pokiaľ sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným alebo nevykonateľným, neznamená to neplatnosť ostatných ustanovení zmluvy. V takom prípade sa strany zaväzujú také ustanovenia nahradiť novým, ktoré bude obsahom, zmyslom a účelom v maximálnej miere zodpovedať doterajšiemu ustanoveniu.
8. Akékoľvek prejavy vôle zmluvných strán súvisiace s touto zmluvou, budú vyhotovené písomne a doručené druhej zmluvnej strane osobne alebo zaslané poštou formou doporučenej zásielky, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak.
9. Predávajúci udeľuje súhlas podľa ust. § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov so spracúvaním osobných údajov v zaslaných dokumentoch a písomnostiach na mesto Prievidza, resp. Mestský úrad Prievidza.
10. Ak dôjde k zmene adresy, je povinná druhá zmluvná strana, u ktorej k zmene došlo, písomne oznámiť zmenu adresy druhej strane do 30 dní odo dňa, kedy k zmene došlo, pričom na oznámení zmeny adresy musí byť podpis úradne osvedčený, inak platí, že zmena adresy nenastala.

11. Všetky písomnosti sa považujú za doručené aj v prípade neprevzatia zásielky odoslanej poštou zmluvnou stranou na adresu sídla/miesta podnikania druhej zmluvnej strany alebo na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy, alebo na adresu, ktorú zmluvná strana oznámila druhej zmluvnej strane. Za deň doručenia sa považuje 15-ty deň po odoslaní písomnosti zmluvnou stranou.
12. V prípade doručovania písomnosti elektronicky alebo faxom, zmluvná strana bezodkladne potvrdí prijatie tejto písomnosti preukázanou formou (faxom, elektronicky).
13. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý má povahu originálu. Zmluvné strany dostanú po jednom rovnopise, dva budú predložené na Okresný úrad Prievidza katastrálny odbor.

V Prievidzi dňa

V Prievidza dňa.....

kupujúci:
mesto Prievidza
Katarína Macháčková
primátorka mesta

predávajúci :
Martin Petráš